

Nr. 74 Aufzeichnung des Reichsarbeitsministers zur Frage der Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes. 24. März 1933¹⁾*R 43 II/1008, Bl. 21–24 Umdruck**Beginn:**Beginn:*

Das Wohnungsmangelgesetz vom 23. Juli 1923 (Reichsgesetzblatt I, S. 754) tritt am 1. April 1933 außer Kraft (Notverordnung vom 8. Dezember 1931, Reichsgesetzblatt I, S. 699, 709). Auf Grund des Wohnungsmangelgesetzes konnten die obersten Landesbehörden Gemeinden ermächtigen, freierwerdende Wohnungen zu beschlagnahmen und dem Vermieter einen Wohnungsuchenden zuzuweisen. Hierdurch sollte erreicht werden, daß bei der großen Wohnungsnot, die damals allgemein bestand, freierwerdende Wohnungen nur solche Familien erhielten, deren Unterbringung besonders dringlich war. In Betracht kamen insbesondere obdachlose und kinderreiche Familien sowie Familien, die zur Räumung ihrer bisherigen Wohnung verurteilt waren. Mit dem Nachlassen der Wohnungsnot wurde das Wohnungsmangelgesetz, und zwar zunächst durch die Länder, später auch durch das Reich für einen wachsenden Kreis von Wohnungen aufgehoben. Es gilt heute im wesentlichen nur noch für die mittleren und kleineren Wohnungen in größeren Städten und Industriebezirken.

Mit der völligen Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes entfällt vom 1. April 1933 ab für die Gemeinden das Recht zur Beschlagnahme einer freien Wohnung. Der Vermieter kann die Wohnung an einen beliebigen Wohnungsuchenden vermieten. Die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes hat ferner einen weiteren Abbau des Mieterschutzes zur Folge. Nach der bestehenden Regelung (§ 6 des Mieterschutzgesetzes²⁾) kann das Gericht die Vollstreckung eines Räumungsurteils davon abhängig machen, daß für den Mieter eine Ersatzwohnung vorhanden ist. Diese Befugnis des Gerichts entfällt mit dem 1. April 1933. Ebenso können frühere Urteile und Vergleiche, bei denen die Durchführung der Räumung von dem Vorhandensein einer Ersatzwohnung abhängig gemacht war, vollstreckt werden, auch wenn keine Ersatzwohnung zur Verfügung steht.

Als die Notverordnung vom 8. Dezember 1931 erlassen wurde, ging die Reichsregierung davon aus, daß am 1. April 1933 Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt sich im wesentlichen ausgeglichen haben würden. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt, da schon 1931 die Wohnbautätigkeit stark abnahm. Im Jahre 1932 betrug der Wohnungszugang nur etwa 100 000 Wohnungen, während etwa 300 000 neue Haushaltungen hinzukamen. Allerdings wurden in den letzten Jahren infolge der Wirtschaftskrise größere, teure Wohnungen in steigendem Maße von den Mietern aufgegeben. Umso stärker stieg jedoch die Nachfrage nach billigeren Klein- und kleinsten Wohnungen.

Der Mangel an billigen Kleinwohnungen wird auch weiterhin anwachsen. Es besteht die Gefahr, daß in einer Reihe von Städten eine ausgesprochene Wohnungsnot eintritt. Daß größere Wohnungen leerstehen, darf darüber nicht hinwegtäuschen. In Berlin z. B. ergab eine Zählung der leerstehenden Wohnungen am 10. Oktober 1932, daß von den Wohnungen mit 2 Räumen (Küche und 1 Zimmer) nur 0,7% und von den Wohnungen mit 3 Räumen (Küche und 2 Zimmer) nur 1,2% leer standen, im Durchschnitt betrug der Leerbestand 2%. Zum Vergleich sei angeführt, daß der Leerbestand der Wohnungen in Berlin im Jahre 1912 4,1% war.

¹⁾ Unter diesem Datum vom RArbM als Kabinettsvorlage an StSRkei übersandt. Zur Behandlung im Kabinett s. Dok. Nr. 77, P. 4 a.

²⁾ RGBl. 1928 I, S. 25 und 1932 I, S. 167.

Diese Sachlage hat den Deutschen Städtetag veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes zu erheblichen Schwierigkeiten führen könne. Er hat besonders hervorgehoben, daß die Unterbringung kinderreicher Familien schon bisher schwierig gewesen sei. Die von den Städten zur Unterbringung von Obdachlosen errichteten Notquartiere seien in vielen Städten restlos belegt. Bei der Finanzlage der Städte sei die Schaffung neuer Notunterkünfte nicht möglich. Der Deutsche Städtetag schlägt daher vor, die obersten Landesbehörden zu ermächtigen, die Vorschriften des Wohnungsmangelgesetzes für solche Gemeinden wieder in Geltung zu setzen, in denen hierfür ein besonderes Bedürfnis vorliegt³⁾.

Von den Ländern haben Sachsen und Lübeck sich gegen die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes ausgesprochen. Das Bayerische Staatsministerium des Äußern, für Wirtschaft und Arbeit hat mitgeteilt, daß mehrere große Städte die Aufrechterhaltung des Wohnungsmangelgesetzes für kleinere und kleinste Wohnungen verlangt hätten; den gleichen Standpunkt vertritt auch das Bayerische Ministerium des Innern mit der Begründung, daß die Gemeinden nicht mehr in der Lage wären, neue Lasten für die Unterbringung von Obdachlosen zu übernehmen. Eine Stellungnahme des Herrn Kommissars des Reichs für das Preußische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit⁴⁾ liegt noch nicht vor.

Bei der Lage des Wohnungsmarktes werden nach dem 1. April 1933 in einer großen Anzahl von Gemeinden wohnungsuchende Familien nur mit großer Mühe eine Wohnung finden. Dies gilt vor allem für kinderreiche Familien und für Familien, die zur Räumung ihrer bisherigen Wohnung verurteilt sind. Da von diesem Zeitpunkt ab eine Beschlagnahme freiwerdender Kleinwohnungen nicht mehr möglich ist, muß damit gerechnet werden, daß diese Wohnungen zu einem großen Teil von zahlungskräftigen Personen, insbesondere Inhabern größerer Wohnungen, gemietet werden und daß dadurch gerade für die minderbemittelten Schichten der Bevölkerung die Knappheit an Wohnraum verschärft wird.

Es liegt im Sinne einer vernünftigen Wohnungspolitik, daß auch auf diesem Gebiet des Wirtschaftslebens die freie Wirtschaft wiederhergestellt wird. Die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes ist ein wesentlicher Schritt hierzu. Bei der dargestellten Lage des Wohnungsmarktes bestehen jedoch gegen den völligen Wegfall des Gesetzes im gegenwärtigen Zeitpunkt zweifellos sehr starke Bedenken. Ich könnte einem Wegfall daher nur zustimmen, falls besondere Maßnahmen ergriffen werden, um eine Obdachlosigkeit größeren Umfanges, wie sie zweifellos an einer Reihe von Orten besorgt werden muß, nach Möglichkeit zu verhindern.

In erster Linie müssen diejenigen Gemeinden, in denen die Unterbringung obdachlos werdender und wohnungsuchender Familien auf besondere Schwierigkeiten stößt, in die Lage versetzt werden, für diese Familien Wohnraum zu schaffen. Das kann, soweit es sich voraussichtlich um vorübergehende Notstände handelt, in Form von Behelfsunterkünften geschehen; in Gemeinden, in denen auf die Dauer mit starkem Bedarf nach Kleinwohnungen zu rechnen ist, wird daneben auch die Schaffung

³⁾ Vgl. „Der Städtetag“, 27 (1933) 2, S. 76 f. – Schwere Bedenken gegen die Aufhebung des Gesetzes hatte in einer Eingabe an den RPräs. (außerdem an RK und RArbM) vom 23. 2. 33 auch der Reichsbund Deutscher Mieter erhoben und weiter ausgeführt: „In der Umgebung der Großstädte wohnen infolge der Schrumpfung der Einkommen, verschärft durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, bereits Zehntausende von Familien in unzulänglichen, Lauben, weil die Miete selbst für eine Elendswohnung nicht mehr zu erschwingen war. Der fast völlige Stillstand der Neubautätigkeit und die zunehmende Notwendigkeit, viele (trotz ihrer Gesundheitsschädlichkeit immer noch bewohnte) längst abbaureife Wohnungen endlich polizeilich zu schließen, werden die Wohnungsnot in nächster Zeit noch verschärfen. Dazu kommt eine merkliche Tendenz zur Erhöhung der Mieten gerade für Klein- und Kleinstwohnungen, die eine freie Ermietung von Wohnungen nach dem Fortfall der öffentlichen Bewirtschaftung des Wohnraumes weiter erschweren und gerade den bedürftigsten Mietern unmöglich machen wird.“ (R 43 II/1008, Bl. 8–13). – In einer Entschließung des Nationalsozialistischen Mieterschutzverbandes Breslau vom 1. 2. 33 (übermittelt an StSRkei von Rudolf Heß am 28. 2. 33) hieß es: Die Mieterschaft Breslaus erwarte von der RReg., „daß sie sofort alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um der immer mehr überhand nehmenden Verelendung der Mieterschaft vorzubeugen, sie verlangt, daß das Wohnungsmangelgesetz über den 1. 4. 33 hinaus bestehen bleibt“. Andernfalls würde der „Versklavung der ca. 60 Millionen zählenden deutschen Mieterschaft“ weiterhin Vorschub geleistet und „auch in diesen Kreisen Tür und Tor dem Bolschewismus geöffnet werden“ (R 43 II/1008, Bl. 14–17).

⁴⁾ Hugenberg.

von Dauerwohnraum erforderlich sein. Ich darf hierzu auf die Erfahrungen hinweisen, die im Jahre 1930 in Italien bei der Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft gemacht worden sind. Dort ist es gelungen, die Schwierigkeiten, die auch dort auftraten, im wesentlichen dadurch zu beseitigen, daß die Gemeinden in die Lage versetzt wurden, in dem erforderlichen Umfang Behelfs- und Dauerwohnungen zur Unterbringung obdachloser Familien zu errichten.

Im Reich wird zunächst die Teilung von Großwohnungen und der Umbau sonstiger Räume zu Wohnungen in Frage kommen. Die Bereitstellung von Mitteln für diese Zwecke⁵⁾ hat gezeigt, daß Reichszuschüsse einen sehr starken Anreiz zur Vornahme derartiger Arbeiten bilden; die Mittel haben bei weitem nicht ausgereicht, die Nachfrage zu befriedigen. Diese Art der Wohnungsbeschaffung hat ferner den Vorzug, daß mit verhältnismäßig geringen Mitteln dem Hausbesitz in seiner Notlage geholfen wird und der Allgemeinheit wertvolle volkswirtschaftliche Güter erhalten werden. Die Teilung von Wohnungen allein kann aber nicht genügen, um Raum für die Unterbringung wohnungsuchender Familien zu schaffen, da die Zahl der Wohnungen, die sich überhaupt umbauen lassen, immerhin beschränkt ist; daher ist in dem vorhin geschilderten Rahmen auch die Förderung der eigentlichen Wohnbautätigkeit erforderlich. Neben der Errichtung von Behelfswohnungen in Baracken u. dgl. denke ich dabei vor allem an eine verstärkte Fortsetzung der Stadtrandsiedlung⁶⁾ und des Eigenheimbaues⁷⁾, da diese beiden Siedlungsformen sich bisher sehr bewährt haben.

Dementsprechend bitte ich grundsätzlich zu beschließen, daß für die Schaffung von Wohnraum durch Teilung und Umbau von Altwohnungen, durch Stadtrandsiedlung und durch sonstige Wohnbauten Mittel bereitgestellt werden. Die Beschlußfassung über die Höhe dieser Mittel, die Art ihrer Aufbringung und ihrer Verteilung wird späteren Verhandlungen des Arbeitsbeschaffungsausschusses der Reichsregierung überlassen bleiben können. Schon jetzt möchte ich aber bitten, für die von mir bezeichneten Zwecke einen Betrag von insgesamt mindestens 50 Mio RM im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms vorzusehen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen, wie ich zur Vermeidung von Mißverständnissen besonders betonen möchte, lediglich für diejenigen Gemeinden getroffen werden, in denen sonst die Notstände und Schwierigkeiten beim Ablauf des Wohnungsmangelgesetzes besonders groß werden, in denen also im ungewöhnlichen Umfange mit der dauernden oder vorübergehenden Obdachlosigkeit von Familien zu rechnen ist. Der Entscheidung der Frage, inwieweit im Rahmen des allgemeinen Aufbauplanes eine weitere Förderung des Wohnungsbaues durch die öffentliche Hand geboten ist, soll dadurch nicht vorgegriffen werden.

Wie bereits oben ausgeführt, entfällt mit der Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes für das Gericht die Möglichkeit, die Vollstreckung eines Räumungsurteils von dem Vorhandensein eines Ersatzraumes abhängig zu machen. Um den dabei aus der Lage des Wohnungsmarkts sich ergebenden Schwierigkeiten zu begegnen und um den Mietern den Übergang in den neuen Rechtszustand zu erleichtern, halte ich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister der Justiz einen Ausbau der Vorschriften des Mieterschutzgesetzes über die Gewährung von Räumungsfristen für erforderlich. Dabei wäre vorzusehen, daß dem zur Räumung verurteilten Mieter einer dem Mieterschutzgesetz noch unterliegenden Wohnung (Klein- oder Kleinstwohnung) zwecks Vermeidung von Härten regelmäßig eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist zu gewähren ist, sofern damit nicht im Einzelfall eine unbillige Härte für den Vermieter verbunden wäre. Die Frist soll unter besonderen Umständen nachträglich noch einmal verlängert werden können; andererseits soll sie aufgehoben werden dürfen, wenn der Mieter seinen Vertragspflichten während der Räumungsfrist

5) 50 Mio RM durch NotVO vom 4. 9. 32 (RGBl. I, S. 428) und weitere 50 Mio gemäß Beschluß des Arbeitsbeschaffungsausschusses der RReg. vom 24. 1. 33 (Sitzungsprotokoll in R 43 II/540, Bl. 25–27).

6) Gemeint ist die sogen. vorstädtische Kleinsiedlung, s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 19 und Anm. 2 zu Dok. Nr. 67.

7) Zur Förderung des Eigenheimbaus hatte die RReg. bereits im Nov. 1932 20 Mio RM bereitgestellt (RArbBl. I, S. 309). Weitere 20 Mio RM wurden im Sept. 1933 auf Grund des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit für diesen Zweck bewilligt. S. Rundschreiben des RArbM vom 22. 9. 33 im RArbBl. I, S. 239. Einiges Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1005.

nicht nachkommt. Der Entwurf einer entsprechenden Notverordnung wird von dem Herrn Reichsminister der Justiz und mir nachgereicht werden⁸⁾.

Schließlich würde ich es auch für zweckmäßig halten, wenn die Reichsregierung, und zwar am besten der Herr Reichskanzler persönlich, die Vertreter des deutschen Hausbesitzes auffordert, ihrerseits alles zu tun, um den Hausbesitz zu einer maßvollen Ausübung der sich für ihn aus dem Wegfall des Wohnungsmangelgesetzes ergebenden Rechte zu veranlassen. Ich schlage vor, hierbei darauf hinzuweisen, daß die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes nur in der Voraussetzung erfolgt sei, daß ein Mißbrauch der Rechte durch den Hausbesitz nicht erfolgt und daß, falls sich erhebliche Mißstände ergeben sollten, die Wiedereinführung von Zwangsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden müßte.

⁸⁾ S. dazu Dok. Nr. 77, P. 4 b.

Zitierhinweis

Nr. 74 Aufzeichnung des Reichsarbeitsministers zur Frage der Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes. 24. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d074>